คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๑๖/๒๕๖๙

ธนาคาร อ **โจทก์**

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา **จำเลย ที่ ๑**
ผู้จัดการสาขา **จำเลย ที่ ๒**
พนักงานธุรกิจสาขา **จำเลย ที่ ๓**
พนักงานบริการลูกค้า **จำเลย ที่ ๔**
ลูกจ้างปฏิบัติการ **จำเลย ที่ ๕**
ผู้ค้ำประกัน **จำเลย ที่ ๖**

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง, ๑๐ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐

เรื่อง **โจทก์เป็นผู้มีอาชีพหรือประกอบธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประประชาชน โจทก์ต้องดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย ลูกจ้างของโจทก์ทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ การที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของโจทก์และทำให้เกิดความเสียหายขึ้น การกระทำดังกล่าวของจำเลยถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัดส่วนในความรับผิด**

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ กระทำโดยทุจริตอาศัยโอกาสในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสด ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านเงินฝากและปฏิบัติงานด้านเทลเลอร์ อันเป็นการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ๓ กรณี กรณีที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ใช้บัตร ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานเทลเลอร์จนเป็นปกติวิสัย และในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ทำการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ฝากและทำการถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าใน (อส.๖) โดยใช้บัตร ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของจำเลยที่ ๓ ถึง ที่ ๕ เพื่อทำรายการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า ๓๙ บัญชี แล้วนำเงินไปส่วนตัว อันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งของเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้จัดการสาขา มีหน้าที่ควบคุมคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และประกาศ จำเลยที่ ๒ ทราบว่าจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเทลเลอร์โดยใช้บัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ในการปฏิบัติงานลักลอบนำเงินสดออกจากตู้นิรภัยภายในห้องมั่นคงไปใช้ประโยชน์ส่วนตนทั้งบันทึกจำนวนเงินสดคงเหลือในสมุดเงินสดประจำวันให้ตรงกับจำนวนเงินสดคงเหลือในตู้นิรภัยแต่เป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงกับจำนวนเงินคงเหลือในรายงาน Cash Count ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการกระทำของจำเลยที่ ๑ นี้ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสด ไม่รักษากุญแจนิรภัยไว้กับตนเองตลอดเวลา กลับมอบให้จำเลยที่ ๑ ไปเปิดตู้นิรภัยเพียงลำพังในระหว่างวัน และเมื่อสิ้นวันทำการจำเลยที่ ๒ ไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบเงินสดคงเหลือในตู้นิรภัยให้ตรงตาม Cash Count และไม่ปิดล็อคตู้นิภัยและกุญแจห้องมั่นคงด้วยตนเอง อันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เป็นเหตุให้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ลักลอบนำเงินสดออกจากตู้นิรภัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

จึงให้จำเลยที่ ๒ รับผิดในฐานะกรรมการรักษาเงินสดไม่เก็บรักษากุญแจนิรภัย ไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบเงินสดประจำวัน และไม่ปิดล็อคคอกุญแจด้วยตนเองเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย ๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ ยังต้องรับผิดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารงานในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งของโจทก์โดยจำเลยที่ ๒ ได้รับรายงานเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าจำเลยที่ ๑ กระทำทุจริต จำเลยที่ ๒ กลับไม่รายงานให้ธนาคารทราบโดยเร็ว และยังแต่งตั้งจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดประจำวันอีก เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ กระทำทุจริตได้อย่างต่อเนื่อง การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงให้จำเลยที่ ๒ รับผิดในฐานะผู้จัดการสาขาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดในกรณีที่ ๒ นี้เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยที่ ๓ รับผิดในสัดส่วนร้อยละ ของความเสียหายเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และกรณีที่ ๓ จำเลยที่ ๑ ในฐานะคณะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดประจำวันมีหน้าที่นำเงินสดใส่กล่องบรรจุธนบัตรเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) ใช้โอกาสที่เป็นกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดดังกล่าวนำเงินออกมาจากตู้นิรภัยเพื่อใส่กล่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) เพียงคนเดียว อันเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ส่วนที่ ๓ การให้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตามวิธีการตามที่กำหนด และห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดปฏิบัติงานแต่เพียงลำพัง โดยจำเลยที่ ๑ เป็นผู้นำเงินสดเข้าออกจากตู้นิรภัยเพียงผู้เดียว และได้นำเงินเข้ากล่องบรรจุธนบัตรชนิด ๑,๐๐๐ บาท ของเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) ทั้งสองเครื่องไม่ครบตามจำนวนเงินที่เบิกยืมมาจากตู้นิรภัย แล้วนำเงินส่วนที่เหลือจากการใส่กล่องบรรจุธนบัตรไปใช้ประโยชน์ส่วนตน มีความเสียหาย ๙๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ครั้งนี้ จำเลยที่ ๒ ฐานะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดไม่ร่วมนำเงินใส่กล่องและนำเงินออกจากกล่องบรรจุธนบัตรชนิดราคา ๑,๐๐๐ บาท ของเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติทั้งสองเครื่องเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ นำเงินใส่กล่องบรรจุธนบัตรต่ำกว่าที่บันทึกการยืมในสมุดยืมเงินทดรองจ่ายและส่งคืน จึงกำหนดให้จำเลยที่ ๒ รับผิดร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย ๙๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐๐ บาท และรับผิดในฐานะผู้จัดการสาขาผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ไม่ควบคุมดูแลบริหารงานในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่งของโจทก์ ทั้งไม่รายงานให้ธนาคารทราบโดยเร็วและยังแต่งตั้งจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดประจำวันอีก เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ๙๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท รวมจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดในกรณีนี้เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยที่ ๓ ต้องรับผิดในฐานะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสด ไม่ร่วมนำเงินใส่กล่องและนำเงินออกจากกล่องบรรจุธนบัตรชนิดราคา ๑,๐๐๐ บาท ของเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติทั้งสองเครื่องเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ นำเงินใส่กล่องบรรจุธนบัตรต่ำกว่าที่บันทึกการยืมในสมุดยืมเงินทดรองจ่ายและส่งคืน จึงให้ร่วมรับผิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบและรายงานผลการสอบสวนและนำเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด โดยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดสรุปและกำหนดดความรับผิดให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้กระทำทุจริตต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย๒๔,๒๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ ผู้จัดการสาขาในฐานะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย ๑๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๓ พนักงานธุรกิจสาขา ๖ ไม่ควบคุมการใช้บัตร

รวมทั้งข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองให้เป็นความลับ และในฐานะคณะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสด ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย ๔๕๙,๕๐๐ บาท จำเลยที่ ๔ พนักงานบริการลูกค้า ๖ และจำเลยที่ ๕ ลูกจ้างปฏิบัติการ ไม่ควบคุมการใช้บัตร รวมทั้งข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name)และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองให้เป็นความลับต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ๑,๗๐๑,๕๐๐ บาท และ ๙๕๔,๑๐๐ บาท ตามลำดับ โจทก์มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ทราบแล้วแต่จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ เพิกเฉย โจทก์จึงมีหนังสือขอให้ชดใช้ค่าเสียหายและบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ และจำเลยที่ ๖ ในฐานะผู้ค้ำประกันของจำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เนื่องจากทำผิดสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน จำเลยทั้งหกได้รับหนังสือขอให้ชดใช้ดังกล่าวแล้ว การการกระทำของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์และเป็นการทำให้โจทก์ผู้เป็นนายจ้างได้รับความเสียหายอันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามสัดส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันทำละเมิดกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย ๒๘,๖๘๖,๙๕๔.๒๕ บาท จำเลยที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหาย ๑๒,๔๗๒,๑๗๑.๒๓ บาทจำเลยที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหาย ๔๖๐,๒๕๕.๓๔ บาท จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าเสียหาย ๑,๖๗๔,๔๗๖.๖๔ บาท จำเลยที่ ๕ ชดใช้ค่าเสียหาย ๙๕๕,๕๓๗.๖๘ บาท และจำเลยที่ ๖ ซึ่งต้องรับผิดตามวงเงินในสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย ๒๔,๖๖๓.๘๔ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ และที่ ๖ ไม่ยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ขณะที่จำเลยที่ ๒ ประชุม จำเลยที่ ๔ โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าจำเลยที่ ๑ ถอนเงินลูกค้าไปโดยทุจริตแต่ยังไม่ทราบพฤติการณ์ในรายละเอียด เมื่อประชุมแล้วเสร็จจำเลยที่ ๒ ได้เรียกจำเลยที่ ๑ ให้มาพบและสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ยอมรับว่าถอนเงินลูกค้าเพื่อไปใช้หนี้นอกระบบจริง แต่กระทำเพียงครั้งเดียว ไม่มีใครร่วมกระทำผิดและคืนเงินให้ลูกค้าไปแล้ว ต่อมาวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ ต้องเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์เรื่องการต่อใบอนุญาตแนะนำการลงทุน ซึ่งต้องนั่งอบรมหน้าจอตลอดเวลาตั้งแต่เวลา ๘ ถึง ๑๗ นาฬิกา จึงมีความจำเป็นต้องให้จำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการรักษาเงินสด เนื่องจากมีพนักงานไม่เพียงพอและพนักงานที่เหลืออาวุโสยังน้อย ทั้งบางคนมีตำแหน่งลูกจ้างไม่สามารถตั้งเป็นกรรมการรักษาเงินสดได้ ต่อมาในเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา จำเลยที่ ๒ แจ้งให้จำเลยที่ ๑ ไปเรียกจำเลยที่ ๓ มาร่วมเป็นกรรมการตรวจนับเงินสด แต่จำเลยที่ ๑ แจ้งว่าจำเลยที่ ๓ กำลังคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์จึงได้ขอกุญแจมาจากจำเลยที่ ๓ จากนั้นจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ในฐานะคณะกรรมการตรวจนับเงินสดจึงทำการตรวจนับเงิน โดยจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขานเงินสดในตู้นิรภัยจำเลยที่ ๒ ได้ชะโงกมองดูเงินตามที่ขานและตรวจสอบแล้วว่าตรงกับสมุดเงินสดย่อย จึงได้ปิดกุญแจตู้นิรภัย โดยจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ใช้ลูกกุญแจในส่วนของจำเลยที่ ๒ ไขปิดตู้นิรภัยแทนจำเลยที่ ๒ เมื่อจำเลยที่ ๒ ได้ยินเสียงบิดกุญแจจึงเชื่อโดยสุจริตใจว่าจำเลยที่ ๑ ปิดตู้นิรภัยแล้ว ส่วนเรื่องการถอนเงินลูกค้าของจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๒ ตั้งใจจะรายงานผู้บังคับบัญชาในวันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรก ต่อมาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา จำเลยที่ ๒ ตรวจพบว่าเงินสดในตู้นิรภัยมีจำนวนน้อยกว่าในสมุดคุมเงินสด ๗๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ จึงปิดห้องมั่นคงและตู้นิรภัยพร้อมรวบรวมกุญแจห้องมั่นคงและกุญแจตู้นิรภัยมารวมไว้ที่จำเลยที่ ๒ ในวันเดียวกันยังพบว่าจำเลยที่ ๑ พกเงินสดในถุงผ้าเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการทุจริต ทั้งพบว่าจำเลยที่ ๑ เบิกเงินสดมาแล้วแต่นำเงินดังกล่าวใส่เครื่อง ATM ไม่ครบ ขาดหายไป

๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงรายงานผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ทราบเบื้องต้นด้วยวาจาทันทีและรายงานเป็นหนังสือลงวันที่เดียวกัน ในเวลาต่อมาความเสียหายบางรายการที่จำเลยที่ ๑ ทุจริต จำเลยที่ ๒ มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน จึงไม่ต้องรับผิดเป็นเงิน ๓,๔๑๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรงเพราะจำเลยที่ ๒ ใช้ความระมัดระวังสุดความสามารถในการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานเรื่องที่จริตต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็วตามระเบียบของโจทก์แล้วจำเลยที่ ๒ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดของจำเลยที่ ๑ ทั้งจำเลยที่ ๒ ถูกลงโทษทางวินัยโดยการลดขั้นเงินเดือนตามระเบียบของโจทก์แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้แก่โจทก์ ขั้นตอนในการทุจริตของจำเลยที่ ๑ ซับซ้อนและยากต่อการตรวจสอบให้พบโดยเร็ว จำเลยที่ ๒ ไม่เคยแจ้งข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้จำเลยที่ ๑ ทราบ แต่จำเลยที่ ๑ จะแอบจดจำข้อมูลดังกล่าวไปเมื่อใดจำเลยที่ ๒ ไม่อาจทราบได้ โจทก์เพียงแต่ออกระเบียบและคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ แต่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบแจ้งเตือนภัยให้พนักงานได้ทราบทันท่วงทีเพื่อป้องกันเหตุร้าย ดังนั้นเมื่อมีเหตุกระทำการทุจริตแต่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตกลับต้องถูกโจทก์สั่งให้รับผิดชดใช้เงินคืนให้แก่โจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยโจทก์ไม่ต้องรับผิดจึงไม่เป็นธรรมแก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โจทก์ต้องมีส่วนร่วมรับผิดกับเหตุคดีนี้ด้วย ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ๒ ปี ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเงินฝากบกพร่องหรือเบี่ยงเบนจากคำสั่งของโจทก์แต่อย่างใด ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) จะปรากฏในบัญชีเซ็นชื่อเข้าและออกจากการปฏิบัติงานที่พนักงานในสาขาต้องลงลายมือชื่อเป็นประจำทุกวัน พนักงานคนอื่นสามารถเห็นบัญชีชื่อผู้ใช้งานได้ สำหรับรหัสผ่าน (Password) โจทก์กำหนดให้ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๙๐ วัน ซึ่งจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่เคยแจ้งข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้จำเลยที่ ๑ รับทราบ จึงไม่ถือว่าจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านแต่อย่างใด จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่ได้กระทำละเมิดร้ายแรงต่อโจทก์และโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย โจทก์มีหน้าที่ต้องทำการปรับปรุงข้อมูลสำหรับตรวจสอบไวรัสและปรับปรุงระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันและแจ้งต่อผู้ถูกใช้ User Name และ Password ในทันใดเพื่อระงับเหตุความเสียหายได้ทันท่วงที ซึ่งขณะเกิดเหตุโจทก์มีแต่เพียงการออกระเบียบและคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติตามแต่ไม่มีระบบแจ้งเตือนภัยให้แก่พนักงานได้ทราบทันท่วงทีเพื่อป้องกันเหตุร้าย ดังนั้นเมื่อมีเหตุกระทำการทุจริตแต่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจะต้องถูกโจทก์สั่งให้รับผิดชดใช้เงินคืนให้แก่โจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยโจทก์ไม่ต้องรับผิดจึงไม่เป็นธรรมแก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โจทก์ต้องมีส่วนร่วมรับผิดกับเหตุคดีนี้ด้วย จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ มั่นใจโดยสุจริตว่าการเก็บกุญแจไว้ที่โต๊ะทำงานของจำเลยที่ ๓ ในสำนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่อาจถือได้ว่าจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ต้องรับผิดทางรับผิดทางละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งโจทก์อนุมัติให้คืนเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายแล้วตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๘,๖๘๖,๙๕๔.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หรือดอกเบี้ยอัตราใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ ของต้นเงิน ๒๔,๒๖๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

แก่โจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระให้จำเลยที่ ๖ ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๕,๖๖๓.๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวข้างต้นของเงินต้น ๒๕,๖๒๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนิติบุคล มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงิน ออกพันธบัตรและสลาก ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต เหตุในคดีนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ที่ธนาคาร โดยขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขา จำเลยที่ ๒ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา จำเลยที่ ๓ ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรกิจสาขา ๖ จำเลยที่ ๔ ดำรงตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า ๖ และจำเลยที่ ๕ ดำรงตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ส่วนจำเลยที่ ๖ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ โดยตกลงว่าจะชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของจำเลยที่ ๑ ในวงเงิน ๒๔,๖๒๐ บาท ตามสัญญาค้ำประกัน ต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบว่าในระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ กระทำการทุจริตในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสด ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านเงินฝากและปฏิบัติงานด้านเทลเลอร์ มีความเสียหายรวม ๒๔,๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยพฤติการณ์แห่งการกระทำแบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้ กรณีที่ ๑ การปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ฝากและทำการถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าโดยใช้บัตรและรหัสของพนักงานเทลเลอร์คนอื่นในการทำรายการ ๓๙ บัญชี ๕๐ รายการ รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๒๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท กรณีที่ ๒ ลักลอบนำเงินสดออกจากตู้นิรภัยภายในห้องมั่นคงไปใช้ประโยชน์ส่วนตนมีความเสียหาย ๗๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีที่ ๓ ลักลอบนำเงินสดออกจากกล่องบรรจุธนบัตรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ADM Recycle) ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนมีความเสียหาย ๙๐๐,๐๐๐ บาท แล้ววินิจฉัยว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องระบุว่าจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ผิดสัญญาจ้างแรงงานละเมิด เรียกค่าเสียหาย และบรรยายฟ้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ว่าเป็นพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการตามที่โจทก์มอบหมาย อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และระบุถึงการปฏิบัติงานของจำเลยทั้งหลายว่าเป็นการปฏิบัติผิดต่อคำสั่งต่าง ๆ ของโจทก์เป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้โจทก์เสียหาย คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการฟ้องขอให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ รับผิดทั้งมูลละเมิดและมูลสัญญาจ้างแรงงานด้วย ดังนั้นแม้โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เกินกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้คำสินไหมทดแทน แต่ในเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานมิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงใช้อายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ เหตุผิดสัญญาจ้างแรงงานในคดีนี้เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้นเมื่อนับถึงวันฟ้องของโจทก์ คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นหรือต่อหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องรับผิดในการกระทำละเมิดเป็นการส่วนตัว ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเบิกเงินของลูกค้าหรือเบียดบังนำเงินของธนาคารไปใช้ประโยชน์ส่วนตนเป็นการกระทำโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ จึงมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดในการละเมิดนั้นด้วยก็เฉพาะกรณีที่ได้กระทำการด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรงเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรงและไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่รัฐวิสาหกิจแล้ว รัฐวิสาหกิจนั้นก็ไม่อาจอ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อีก

เนื่องจากสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเป็นเพียงบทบัญญัติให้สิทธิแก่นายจ้างเป็นการทั่วไปเท่านั้น แต่เมื่อกรณีการจะใช้สิทธิไล่เบี้ยได้หรือไม่นั้นมีกฎหมายเฉพาะดังกล่างกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ต่างหากแล้ว ดังนั้นการใช้สิทธิไล่เบี้ยจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะดังกล่าวแม้จะได้ความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผิดสัญญาจ้างก็ดี หรือผิดระเบียบและคำสั่งของหน่วยงานก็ดีหน่วยงานของรัฐก็มิอาจเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งของธนาคาร และอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามคำฟ้อง สำหรับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ นั้น ในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งพนักงานมีการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) เป็นบางส่วน ในขณะเดียวกันมีลูกค้าของโจทก์มาใช้บริการที่เคาน์เตอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้การบริการไม่ทั่วถึงเพราะพนักงานสลับกันหยุดจึงเหลือพนักงานไม่เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าของโจทก์ในขณะนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เข้ารหัสไว้แล้วแต่ยังไม่ออกจากระบบเพื่อให้จำเลยที่ ๑ ทำงานบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยได้ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด กรณีดังกล่าวนี้แม้จะเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งของโจทก์ไปบ้างโดยที่จำเลยที่ ๒ ไม่ทักท้วงก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่กล่าวของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ก็ล้วนเกิดจากเจตนาให้งานมีความรวดเร็วในการบริการมิใช่ทุจริตหรือละเลยต่อระเบียบและคำสั่งแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นการกระทำของจำเลยบางคนเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่เคยมอบรหัสผ่านส่วนตัวให้จำเลยที่ ๑ นอกจากนั้นในทุกสิ้นวันจำเลยที่ ๑ จะนำสลิปในการดำเนินการมาให้จำเลยที่ ๔ ลงชื่อ ซึ่งการลงชื่อในสลิปแต่ละใบ จำเลยที่ ๔ จะตรวจสอบว่ามีการเบิกถอนตรงกับความเป็นจริงหรือไม่และโดยส่วนใหญ่แล้วหากจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการก็จะลงชื่อกำกับไว้ด้วยแต่จำเลยที่ ๔ ก็จะต้องลงชื่อกำกับไว้เช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นสลิปที่เข้าสู่ระบบด้วยรหัสของจำเลยที่ ๔ อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบสลิปแต่ละวัน จำเลยที่ ๔ สามารถตรวจสอบได้แต่เพียงว่ามีลายมือชื่อของผู้ถอนหรือผู้ฝากครบถ้วนและจำนวนเงินถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เท่านั้น แต่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าธุรกรรมใดมีความผิดปกติหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่แต่อย่างใด ส่วนการทำงานของคณะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดที่มีจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็นกรรมการนั้น เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ วางแผนไว้เป็นขั้นตอนอย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงจำเลยที่ ๒ ให้หลงเชื่อว่ามีการปิดกุญแจตู้นิรภัยครบถ้วนสามดอกแล้ว เห็นได้ชัดว่าจำเลยที่ ๒ มิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งจำเลยที่ ๓ ซึ่งไม่ทราบข้อเท็จจริงมาก่อนว่าจำเลยที่ ๑ แอบไปหยิบกุญแจของตนเองไปกระทำการทุจริตตั้งแต่เมื่อใดจำเลยที่ ๓ จึงมิได้ประมาทเลินเล่อแต่ประการใดแม้ตามคำสั่งของโจทก์จะระบุให้กรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดต้องนำกุญแจที่อยู่ในความดูแลกลับบ้านด้วยทุกครั้ง แต่จำเลยที่ ๓ เห็นว่าหากนำกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุใด ๆ อาจจะจึงนำกุญแจทั้งสองดอกเก็บไว้ที่ลิ้นชักโต๊ะทำงานโดยคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากหากนำติดตัวไปอาจตกหล่นสูญหายได้ นอกจากนั้นในการตรวจนับเงินสดแต่ละวันนั้น คณะกรรมการประกอบด้วยจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต้องร่วมกันตรวจนับพร้อมกัน โดยระเบียบกำหนดให้ดำเนินการนำเงินสดบรรจุในกล่องธนบัตรเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ หรือ ADM พร้อมกันทั้งสามคน แต่ในวันเกิดเหตุที่ ๑๗ กันยายน๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการนำเงินใส่กล่องบรรจุธนบัตรของเครื่องเพียงลำพัง โดยอาศัยโอกาสในขณะที่จำเลยที่ ๒ กำลังอบรมและจำเลยที่ ๓ กำลังรับลูกค้าแผนกสินเชื่ออยู่ จำเลยที่ ๑ จึงสามารถลักลอบนำเงินสดออกจากกล่องบรรจุธนบัตรเครื่อง ADM เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้

ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวนี้ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่มีโอกาสรับรู้ถึงการกระทำผิดของจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด กรณีจะถือว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหาได้ไม่ ในกรณีที่จำเลยที่ ๑ ปลอมลายมือชื่อของลูกค้าโจทก์และถอนเงินออกไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นการกระทำในขณะที่จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แม้จำเลยที่ ๒ จะอยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานในขณะเกิดเหตุก็ตาม จำเลยที่ ๒ ก็มิอาจทราบได้โดยง่ายว่าจำเลยที่ ๑ กำลังกระทำการทุจริตอยู่ การที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนในเรื่องการรายงานความผิดของจำเลยที่ ๑ ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ รายงานการทุจริตของจำเลยที่ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรกของโจทก์ในสัปดาห์ เป็นการสมควรแก่เหตุแล้ว ไม่ถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเช่นกัน ส่วนการกระทำของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้แต่เพียงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและเป็นไปตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำอื่นใดอันจะถือเป็นว่าเป็นการไม่ควบคุมข้อมูลส่วนตัวหรือไม่รักษาข้อมูลความลับในการพิสูจน์ตัวตนที่โจทก์อ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบหรือคำสั่งของโจทก์แต่อย่างใด ในช่วงเกิดเหตุทุจริตในคดีนี้ โจทก์ไม่มีมาตรการใดในการใช้บัตรประจำตัวพนักงานควบคู่กับรหัสผ่าน แต่ใช้เพียงรหัสผ่าน User Name และ Password ในการเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติงานเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าธนาคารเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่กลับไม่มีมาตรการใดในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจำเป็นในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้จึงเป็นการไม่คำนึงถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเพื่อประโยชน์ของธนาคารโจทก์โจทก์จึงต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามฟ้องด้วย เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์การกระทำต่าง ๆ ของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ เห็นได้ว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้นตามวิสัยและพฤติการณ์ของพนักงานที่สุจริตในการปฏิบัติงานทั่วไปแล้ว การกระทำการทุจริตของจำเลยที่ ๑ เป็นเรื่องพ้นวิสัยและไม่อยู่ในความคาดหมายจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ มิได้กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ดังนั้นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้อง ส่วนจำเลยที่ ๖ ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ก่อให้เกิดขึ้นตามวงเงินที่ทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยตามคำฟ้อง

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ทำหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่ของโจทก์ทำงานโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ควรทำในหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์ ไม่กระทำหรือละเลยที่จะทำตามขั้นตอนที่กำหนดไม่ใช้ความระมัดระวังในการทำงานอย่างเพียงพอเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานในการทำงานซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ หากใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการสาขา เป็นพนักงานของโจทก์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ และดำรงตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งธนาคาร ที่ ๑๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง กฎข้อบังคับของธนาคารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลควบคุมให้พนักงานที่อยู่ในสาขาภายใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ คำสั่งของโจทก์อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน การที่จำเลยที่ ๑ ใช้บัตร บัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของพนักงานอื่นทำรายการและปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ฝากทำการถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า ใช้รหัสของพนักงานอื่นเข้าไปทำรายการแทนโดยไม่ชอบ ซึ่งจำเลยที่ ๒ ทราบมาโดยตลอดแต่ไม่ได้มีการแก้ไขยังคงปล่อยให้เกิดการใช้บัตรและรหัสพนักงานจนเกิดความเสียหายเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารที่ ๓๐/๒๕๖๐

เรื่อง การใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศของธนาคาร ประการที่สองจำเลยที่ ๒ ในฐานะคณะกรรมการรักษาเงินสด ซึ่งตามระเบียบการธนาคาร (ฉบับที่ ๔) ว่าด้วยการตรวจสอบการรักษาเงินประจำวัน กำหนดต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน รวมทั้งผู้จัดการ โดยกรรมการทุกคนจะต้องร่วมกันตรวจสอบเงินสดคงเหลือและรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ได้นำเก็บรักษาในที่ที่จัดไว้เพื่อการนี้และสิ้นสุดลงเมื่อเริ่มเปิดทำการของวันถัดไป คำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๐๒ เรื่อง การเก็บและมอบลูกกุญแจตู้นิรภัยของกรรมการผู้เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันของสำนักงาน กำหนดชัดเจนว่ากรรมการผู้รักษาเงินจะต้องถือลูกกุญแจตู้นิรภัยไว้กับตัวตลอดเวลา เมื่อเลิกงานแล้วจะเก็บทิ้งไว้ในที่ทำงานไม่ได้เป็นอันขาด จะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้แต่ต้องเก็บไว้ในที่ที่เห็นว่ารัดกุมและปลอดภัย กรรมการผู้รักษาเงินคนใดมีความจำเป็นเพราะป่วย ลากิจ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นจะต้องมอบลูกกุญแจตู้นิรภัยให้แก่ผู้รักษาการแทน การที่จำเลยที่ ๒ ส่งมอบกุญแจให้กับจำเลยที่ ๑ ดำเนินการจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง หากจำเลยที่ ๒ ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารที่ ๑๔๙/๒๕๐๒ แม้จำเลยที่ ๑ จะวางแผนอย่างไรก็ย่อมไม่สามารถปลดล็อกกุญแจของผู้อื่นได้ คำสั่งธนาคารที่ ๖๙/๒๕๕๘ เรื่อง การให้บริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ ๓ การให้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) ระบุว่า การปฏิบัติงานนำเงินเข้ากล่องและนำเงินออกจากกล่องบรรจุธนบัตรต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดปฏิบัติงานแต่เพียงลำพัง แต่จำเลยที่ ๒ กลับปล่อยให้จำเลยที่ ๑ ทำได้แต่เพียงลำพังผู้เดียว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งของธนาคารส่วนจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ต่างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของโจทก์โดยเคร่งครัดทำให้เกิดความเสียหาย จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้กล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลในคำวินิจฉัยนั้นจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ ส่วนศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าในการปฏิบัติงานโจทก์มีระเบียบและคำสั่งซึ่งจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้คำสั่งธนาคารที่ ๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศของธนาคาร ระเบียบการธนาคาร (ฉบับที่ ๔) ว่าด้วยการตรวจสอบการรักษาเงินสดประจำวัน คำสั่งธนาคาร ที่ ๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียกและประจำ หมวด ๔ การถอนเงิน คำสั่งธนาคาร ที่ ๑๔๘/๒๕๖๑ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คำสั่งธนาคาร ที่ ๑๔๙/๒๕๐๒ เรื่อง การเก็บและการมอบลูกกุญแจตู้นิรภัยของกรรมการผู้เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันของสำนักงาน คำสั่งธนาคาร อ ที่ ๖๙/๒๕๕๘ เรื่องการให้บริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ ๓ การให้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ คำสั่งธนาคารที่ ๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียกและประจำ หมวด ๔ การถอนเงิน และระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๓๙๐ ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของพนักงานธนาคาร สำหรับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ นั้น จากการไต่สวนใต้ความเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งพนักงานมีการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) เป็นบางส่วน แต่ในขณะเดียวกันมีลูกค้าของโจทก์มาใช้บริการที่เคาน์เตอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้การบริการไม่ทั่วถึงเพราะพนักงานสลับกับหยุดจึงเหลือพนักงานไม่เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าของโจทก์ ในขณะนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เข้ารหัสไว้แล้วแต่ยังไม่ออกจากระบบเพื่อให้จำเลยที่ ๑ ทำงานบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และได้ความต่ออีกว่าจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่เคยมอบรหัสผ่านส่วนตัวให้จำเลยที่ ๑ แต่เหตุที่จำเลยที่ ๑ สามารถนำรหัสของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไปใช้ในการทุจริตได้นั้นเนื่องจากหลังจากจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เข้ารหัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานแล้วและไม่ได้ logout ออกจากระบบในระหว่างวัน เมื่อจำเลยที่ ๑ ประสงค์ที่จะนำเครื่องไป

ใช้งานหรือนำไปปฏิบัติงานต่อ จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ จึงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ดำเนินการดังกล่าวได้เนื่องจากเห็นว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นการปฏิบัติงานหรือการทำงานในหน้าที่ปกติทั่วไป ในการบริการลูกค้า ส่วนจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ก็จะมีเวลาไปนั่งทำงานในส่วนการเปิดบัญชีใหม่ของลูกค้าหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด แต่หลังจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ก็ไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นอีก ส่วนการทำงานของคณะกรรมการตรวจนับและรักษาเงินสดที่มีจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็นกรรมการนั้น จำเลยที่ ๓ เห็นว่าหากนำลูกกุญแจตู้นิรภัยกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุใด ๆ อาจจะเป็นผลเสียจึงนำลูกกุญแจทั้งสองดอกเก็บไว้ที่ลิ้นชักโต๊ะทำงานโดยคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากในขณะนั้นจำเลยที่ ๓ พักอาศัยอยู่ชั้นบนของสำนักงานโจทก์ ซึ่งถือว่าเป็นบ้านพักอาศัยของจำเลยที่ ๓ ด้วย นอกจากนั้นในการตรวจนับเงินสดแต่ละวันนั้น คณะกรรมการประกอบด้วยจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต้องร่วมกันตรวจนับพร้อมกัน โดยในขณะที่มีการนำเงินสดบรรจุในกล่องธนบัตรเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ หรือ ADM นั้น ตามระเบียบกำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันทั้งสามคน แต่ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ ๒ กำลังอบรมและจำเลยที่ ๓ กำลังรับลูกค้าแผนกสินเชื่ออยู่ จำเลยที่ ๑ จึงสามารถลักลอบนำเงินสดออกจากกล่องบรรจุธนบัตรเครื่อง ADM เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารพ.ศ. ๒๔๘๙ มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงิน ออกพันธบัตรและสลากออมสิน ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต รวมทั้งการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ จึงเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการทางด้านการเงินแก่บุคคลทั่วไป โจทก์จึงเป็นผู้มีอาชีพหรือประกอบธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โจทก์จะต้องดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ เมื่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ต่างก็เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของโจทก์ ดังนั้นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ก็ต้องถือว่าเป็นผู้มีอาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเช่นเดียวกัน ฉะนั้นการดำเนินการและการทำงานของโจทก์และลูกจ้างของโจทก์ทุกคนจะต้องดำเนินการและทำงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยถูกต้อง ตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความไว้วางใจของผู้มาใช้บริการ เมื่อโจทก์ได้ออกระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด ๆ ก็ตามที่ให้พนักงานของโจทก์ปฏิบัติ พนักงานของโจทก์ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งนั้นโดยเคร่งครัดและไม่มีมีข้อยกเว้นใดๆ ดังนั้นเมื่อโจทก์ออกคำสั่งธนาคาร ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศของธนาคาร หมวด ๑ การพิสูจน์ตัวตนและการรักษาข้อมูลความลับในการพิสูจน์ตัวตน ข้อ ๑ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลและรักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อพิสูจน์ตัวตน (Secret Authentication Information) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) ของตนเอง โดยเฉพาะตามสิทธิของผู้ใช้งาน ห้ามใช้งานบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) รหัสผ่าน (Password) ร่วมกับผู้อื่น "ห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ หากรหัสผ่าน (Password) ถูกเปิดเผยต้องเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว ข้อ ๒ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) ของผู้นั้นไม่ว่าการกระทำนั้น ๆ จะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ระเบียบการธนาคาร (ฉบับที่ ๔) ว่าด้วยการตรวจสอบการรักษาเงินสดประจำวัน คำสั่งธนาคารที่ ๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียกและประจำ หมวด ๔ การถอนเงิน คำสั่งธนาคาร ที่ ๑๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คำสั่งธนาคาร ที่ ๑๔๙/๒๕๐๒ เรื่อง การเก็บและการมอบลูกกุญแจตู้นิรภัยของกรรมการผู้เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันของสำนักงาน คำสั่งธนาคาร ๖๙/๒๕๕๕๘ เรื่อง การให้บริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ ๓ การให้บริการเครื่องฝากเงิน-ถอนเงินอัตโนมัติ คำสั่งธนาคาร

ที่ ๓๘/๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียกและประจำ หมวด ๔ ๔ การถอนเงิน ระเบียบการธนาคาร ฉบับที่ ๓๙๐ ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของนักงานธนาคาร และคำสั่งธนาคาร ที่ ๕๙/๒๕๖๑ เรื่องการให้บริการ Mobile Banking (MyMo) ขึ้นใช้บังคับกับพนักงานของโจทก์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของโจทก์ พนักงานของโจทก์ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาการปฏิบัติงานนั้น ๆ หากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ลูกจ้างโจทก์ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งใดๆของโจทก์ โดยอ้างหตุว่าเพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อให้การบริการประชาชนได้รวดเร็วหรือเหตุอื่น ๆ การกระทำดังกล่าวย่อมทำให้เกิดความเสียหายและขาดความไว้วางใจของประชาชนผู้มาใช้บริการและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ มิได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของโจทก์จริงและทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ข้ออ้างของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงไม่สามารถรับฟังได้ เมื่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ต่างปฏิบัติหน้าที่ผิดไปจากระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งใด ๆ ของโจทก์และทำให้เกิดความเสียหายขึ้น การกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ ของโจทก์ต้องถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ แต่อย่างไรก็ตามการที่จะวินิจฉัยถึงความรับผิดในความเสียหายในกรณีเช่นนี้ ศาลแรงงานภาค ๒ จะต้องพิจารณาถึงจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ รับผิดว่าได้มีการคิดคำนวณและมีสัดส่วนในความรับผิดในแต่ละส่วนของความเสียหายอย่างไรบ้างถูกต้องและเหมาะสมแล้วหรือไม่ และกรณีที่หากเห็นว่าโจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วยก็ให้คิดคำนวณลดสัดส่วนของความรับผิดลงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นฟ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงรับผิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ เสียใหม่ และกำหนดค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ต้องรับตามสัดส่วนที่เป็นธรรมต่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา